

1500347-83.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... tendo em vista a hediondez do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, a teor do previsto no artigo 1º, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.072/1990.

Por outro lado, não obstante o réu tenha sido denunciado pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores na forma prevista no artigo 69 do Código Penal, não restou demonstrada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes - SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500347-83.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500347-83.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Infrator:

YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, como incurso por duas vezes nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal e no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, também do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na denúncia de fls. 85/87.

Diante da suspensão das audiências de custódia conforme Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 232/2020, a legalidade da prisão em flagrante do acusado foi analisada judicialmente, tendo sido convertida em prisão preventiva, conforme decisão de fls. 66/70.

Recebida a denúncia a fls. 90/91, foi determinada a citação do acusado, assim como a vinda dos laudos requisitados no Boletim de Ocorrência.

Citado (fls. 110), a defesa apresentou resposta à acusação por negativa geral às fls. 126.

O feito foi saneado por decisão de fls. 131. Reconhecida a presença de justa causa para prosseguimento do feito, foi designada audiência de instrução. Realizou-se, então, a audiência de instrução (fls. 178), na qual estiveram presentes o réu e as respectivas vítimas que o reconheceram em procedimento próprio. Foram ouvidas duas testemunhas arroladas por ambas as partes e, ao final, o réu foi interrogado, tendo optado pelo direito de permanecer em silêncio. Encerrada a instrução, foi concedido prazo para manifestação das partes em alegações finais.

A fls. 368/372, a defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade no procedimento de reconhecimento do acusado, ante a inobservância do artigo 206 do CPP. No mérito, pugna por sua absolvição, tendo em vista a ausência de prova suficiente da autoria e materialidade. Não sendo o caso, requer o afastamento da causa de aumento do suposto uso de arma de fogo, também por ausência de prova. Subsidiariamente, requer a reclassificação do crime para a modalidade tentada, já que não houve a inversão da posse dos objetos de forma mansa e pacífica; assim como a observância da atenuante da minoridade legal.

A fls. 378/379 consta a digitalização das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em audiência, na qual pugna pela procedência da acusação, estando comprovadas materialidade e autoria, nos termos da denúncia.

Capítulo II - Da Motivação

Trata-se de ação penal pública incondicionada onde colima o Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação do acusado YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGO, nas sanções do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, assim como no crime previsto no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Preliminarmente, não há que se pronunciar quanto a suposta nulidade da prova obtida pelo reconhecimento do acusado em delegacia, uma vez que o procedimento foi refeito em ocasião da audiência, não havendo prova do suposto prejuízo experimentado, a teor do que prevê o artigo 563 do Código de Processo Penal.

No mérito, o conjunto probatório reunido nos autos foi suficiente para a comprovação tanto da materialidade como da autoria delitiva, tendo sido esclarecido o envolvimento e participação do acusados, ao qual foi franqueado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consigne-se que a materialidade dos fatos se enfeixa nos autos de prisão em flagrante de fls. 01/02 e de prisão em flagrante e apreensão de adolescente de fls. 03, no termo de guarda de responsabilidade de fls. 11, na certidão de nascimento de fls. 12, no auto de qualificação de fls. 15, na nota de culpa de fls. 21, no boletim de ocorrência de fls. 23/27, no auto de exibição e apreensão de fls. 28/30, no relatório final elaborado pela autoridade policial de fls. 54/58 e no laudo pericial fls. 100/102. Também se extrai a materialidade dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas tanto na fase pré-processual como em Juízo. Aliás, sabendo tratar-se a materialidade da constatação da efetiva ocorrência do delito, pode ser ela caracterizada também através da prova testemunhal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (Neste sentido: TJSC; Ap. crim. n. 00.000473-1; Relator Des. Amaral e Silva).

A autoria do acusado também é certa e se comprova pelo auto de reconhecimento de fls. 06, nos termos de declarações de fls. 07/08 e 10 e, sobretudo, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em audiência.

A vítima JÉSSYCA PRISCILA DOS SANTOS afirmou que estava com o pai em trânsito sentido São Paulo, quando foram interceptados por dois indivíduos que adentraram no veículo pelas portas de trás e anunciaram o assalto. Eles exigiram a entrega de seus pertences, demonstrando interesse em dinheiro em espécie, o que não tinham. Indagada, afirmou que teriam ficado reféns dos indivíduos por cerca de duas horas, permanecendo em trânsito até que, em uma rua sem saída, foram abordados por policiais que deram fim ao assalto. Também questionada, negou ter visto qualquer arma e que, durante o assalto, não houve emprego de violência, apesar das ameaças. Por sua vez, a vítima AELTON PALMEIRA DOS SANTOS, assim como a primeira vítima,

confirmou que estavam em trânsito pelo Rodoanel sentido São Paulo e que, após terem passado pelo pedágio de Osasco, próximo a alça de acesso à rodovia Régis Bittencourt, foram abordados por dois indivíduos que entraram em seu veículo e anunciaram o roubo. Embora não tenha sido empregada qualquer violência, os indivíduos diziam que se ele tentasse olhar para trás, desse sinal ou tentasse chamar atenção de terceiros, seria baleado. Por esse motivo, teria seguido o caminho olhando sempre em frente, o que dificultou a identificação do acusado. Disse, ainda, que, no momento da abordagem policial, encontrou o denunciante do roubo, o qual teria presenciado o momento da invasão de seu veículo, por estar no mesmo trânsito, em um carro atrás e, suspeitando que fosse um crime, informou as autoridades policiais que puderam, então, encontrá-los e salva-los do assalto. Saliente-se que, em reconhecimento, embora tenham demonstrado pouca certeza, ambas as vítimas apontaram corretamente o acusado dentre os demais apresentados, recordando-se de que ele possuía tatuagens no rosto e pescoço.

As testemunhas WILLIAN TADEU COSTA DA SILVA e LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA, Guardas Civis Metropolitanos, afirmaram que, enquanto estavam em patrulhamento, receberam a notícia de uma suspeita de assalto ou sequestro relâmpago em andamento. Ao localizarem o veículo, passaram a segui-lo sem dar sinal, até que, quando adentraram em uma rua sem saída, deram ordem de parada, frustrando a empreitada criminosa. Disseram que os bens pertencentes às vítimas que seriam subtraídos já se encontravam em uma mochila de uma delas, mas em poder dos indivíduos que, apesar de terem demorado para sair do veículo, quando o fizeram, já se entregaram, deitando ao solo. Durante a abordagem, as vítimas relataram o ocorrido, sem qualquer negativa manifestada pelos assaltantes. Também reconheceram o acusado como sendo aquele que fora apreendido no momento da abordagem, sem demonstrarem qualquer sinal de dúvida ou imprecisão. Divergiram, contudo, no tocante às características do local da abordagem, sendo que, enquanto para a testemunha WILLIAN declarou seria um local perigoso e ermo, para a testemunha LUCAS, seria um local "normal"; bem como quanto a presença do denunciante no momento da abordagem sendo que, para a primeira, ele não teria participado da perseguição e abordagem, enquanto para a segunda, ele não só teria acompanhado a perseguição, como também teria encontrado as vítimas para prestar assistência, embora tenha se recusado a prestar o testemunho na delegacia.

Por sua vez, na oportunidade que teve para esclarecer sua versão dos fatos, o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio. Indagado, porém, por seu advogado de defesa, declarou não ter sido o autor do crime.

Com efeito, o acusado e sua defesa não foram capazes de comprovar sua inocência, não trazendo qualquer elemento de prova a permitir afastar as declarações prestadas pela vítima e testemunhas que o reconheceram em audiência.

Saliente-se que no momento em que houve o reconhecimento do acusado em solo policial, ainda que o requerido e o adolescente infrator não tenham sido colocados em trio para validação do procedimento, não se pode negar que houve flagrante do crime.

De tal forma que, se os policiais que realizaram a abordagem o reconheceram em audiência, ainda que as vítimas tenham demonstrado pouca certeza, para que tal fato seja posto em dúvida, seria preciso alguma justificativa para tanto, o que não ocorreu.

Ressalte-se que depoimento das testemunhas da GCM foram coerentes, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma fraudatória ou abusiva, não sendo suas condições funcionais elementos justificadores de impedimento ou suspeição. Isto é, o depoimento de policial "obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcionar" (RT 752/589).

Tem-se proclamado, de forma reiterada, que a circunstância de a testemunha ser policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir o HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido trago a luz da Apelação nº 990.09.187986-0, julgada pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25 de fevereiro de 2010:

“Esta Câmara tem seguidamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados”.

Como se vê, todas as dúvidas repousam sobre a Defesa, que não se desincumbiu de seu ônus processual, a teor do previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal. Sendo assim, claro está a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo, por duas vezes, em concurso formal, haja vista que o réu subtraiu para si, em um mesmo contexto fático, bens de propriedade de duas vítimas distintas. Aliás, sobre a natureza do concurso, importa consignar o quanto já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do 70 do Código Penal. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela desclassificação dos delitos de roubo para o de furto, uma vez que não houve utilização de violência ou grave ameaça pelos acusados, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No caso, o fato de o acusado ter sido policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, uma vez que já integrou o quadro da Polícia, no combate ao crime, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. Precedentes. 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Quanto às causas de aumento previstas nos incisos II e V do §2º do artigo 157, restou suficientemente comprovada suas respectivas incidências, já que o crime foi promovido pelo autor em conjunto com um adolescente, no veículo das vítimas que permaneceram sob seu poder em trânsito por mais de 1 hora, até a abordagem policial. Também nesse ponto, cumpre o reconhecimento do crime previsto no artigo 244-B, §2º

do ECA, porquanto incontroversa a participação de um comparsa, cuja menoridade se encontra comprovada pela certidão de nascimento de fls. 12.

Ainda, com relação ao delito de corrupção de menores, também não prospera a alegação da defesa no sentido da absolvição, pois, como se sabe, tal tipo penal tem natureza formal. Aliás, a Súmula nº 500 do STJ é neste sentido: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Deve incidir igualmente a causa de aumento prevista no §2º do referido dispositivo, tendo em vista a hediondez do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, a teor do previsto no artigo 1º, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.072/1990.

Por outro lado, não obstante o réu tenha sido denunciado pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores na forma prevista no artigo 69 do Código Penal, não restou demonstrada nos autos a preexistência da sua intenção em corromper o adolescente para o cometimento do delito, motivo pelo qual, entendendo igualmente cabível a aplicação do concurso formal de crimes. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDÊNCIA DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTO DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recondescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Quanto à alegação da defesa de que o crime de roubo teria se dado na forma tentada, esta não procede.

Há muito a jurisprudência pátria adota, em relação ao momento consumativo do crime de roubo, a Teoria da Apropriação ou Apropriação que determina que o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que não haja posse mansa e pacífica e mesmo que a posse dure curto espaço de tempo.

Observe-se que não é necessário que o bem saia da esfera patrimonial da vítima. A respeito, vale menção a julgado recente do C. STJ, que esclarece qual o exato momento de consumação do crime em tela. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido.g.n. (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014)

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo, desde a fase embrionária, trouxe elementos dos fatos descritos na denúncia. Destaque-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa indicar terem a testemunha e a vítima falseado a verdade, ou que estejam imputando falsamente ao réu a prática do crime.

A condenação, portanto, é medida inafastável e que se impõe.

Neste contexto, incorre, pois, o acusado YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGO, nas sanções do art. 244-B, §2º do ECA e do art. 157, §2º, inciso II e V do Código Penal, por duas vezes, tudo na forma do artigo 70 também do Código Penal.

Capítulo III – Da Dosimetria.

Na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada comum à espécie. O réu não possui maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ, conforme se observa em sua folha de antecedentes e certidão de fls. 36/37. Sobre sua conduta social e personalidade, nada a se considerar. As circunstâncias devem ser consideradas negativamente, tendo em vista a abordagem realizada em rodovia, em situação de engarrafamento, que dificultou qualquer reação da vítima. Os motivos e as consequências devem ser considerados comuns a espécie. Em relação ao comportamento da vítima, nada a se considerar. Por estas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase, deve-se considerar a circunstância atenuante da menoridade prevista no inciso I do artigo 65 do Código Penal, tendo em vista que na data dos fatos o réu possuía 20 (vinte) anos de idade. Assim sendo, não havendo qualquer circunstância agravante a ser considerada, reduzo a pena base em 1/6, resultando em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa.

Por derradeiro, na terceira fase, considerando a coexistência de duas causas de aumento prevista no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, aumento a pena em 2/5. Além disso, considerando-se o cometimento de dois crimes de roubo em concurso formal, nesta fase a pena ainda deverá ser aumentada em mais 1/6, de forma que fixo a pena em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa.

Os crimes de roubo e o crime de corrupção de menores foram igualmente praticados em

concurso formal, razão pela qual aumento a pena do crime mais grave (roubo) em 1/6, tornando-a definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.

No que se refere à pena de multa cominada definitivamente ao delito, fixo o valor de cada dia em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ante a inexistência de elementos suficientes para apuração das condições econômico-financeiras do réu.

Tendo em vista a natureza do crime, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime fechado para o acusado iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Em vista da quantidade da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos ou ainda a suspensão condicional de sua execução, nos termos dos artigos 44 e 77 ambos do Código Penal.

Por último, nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica do réu ora condenado, remanescendo o panorama que o levou à conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Ressalte-se que imperativa a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública já que evidenciada completamente a autoria e a materialidade do delito, conforme discriminado na fundamentação, havendo seríssimos riscos de que o réu venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostram-se insuficientes e inadequadas a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu, ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º).

Assim, mantenho a prisão preventiva do réu YAGO, porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e em homenagem ao Princípio da Homogeneidade das Prisões.

Capítulo IV - Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o acusado YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2ª, II e V, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos igualmente em concurso formal, à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato;

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelos motivos expostos.

Não reconheço ao réu ao direito de recorrer em liberdade pelos motivos já expostos. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Serve o presente de ofício.

Em que pese à alteração legislativa levada a efeito com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, deixo de aplicá-la em sua integralidade.

Ora, tratam-se de dispositivos manifestamente inconstitucionais, posto que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal.

A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.

Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

No mais, cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino à Serventia as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis (art. 15, III, da Constituição Federal); 4) Extraíam-se as guias de execução definitiva (art. 105 da Lei de Execução Penal), ou provisória, em caso de recurso; 5) Oportunamente, arquivem-se

os autos com as anotações necessárias.

Custas pelo réu, ficando-lhe concedido os benefícios da gratuidade processual.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, se o caso.

P.I.

De São Paulo para Embu das Artes, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA